

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2057/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาง ศรีวรรณ บัวแก้ว กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา 15, มาตรา 65, มาตรา 66

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้คำนิยาม คำว่า"ผลิต" ให้
หมายความว่ารวมตลอด ถึง การแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยการที่จำเลยที่ 1 เท
เฮโรอีนจากหลอดใหญ่แบ่งใส่ห่อกระดาษเล็กแล้วเก็บเฮโรอีนขนาดเล็กทั้งหมดใส่ถุง
พลาสติกขนาดเล็กใหญ่ ดังนี้ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ แบ่งบรรจุอันเป็นการผลิตยาเสพติดให้โทษแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 15, 65, 66, 102 ที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32, 33, 91 ที่แก้ไขแล้ว และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ จำเลยที่ 1 ขออนุญาตให้การ
เดิมและให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 65 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่งลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 65 วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 10 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ส่วนจำเลยที่ 1 แม้จะให้การรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว แต่คำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามาก เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีประกอบ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 25 ปี จำเลยที่ 2 จำคุก 5 ปี ริบของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานผลิตเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษไม่ชอบเพราะทางพิจารณาไม่ได้ความว่า จำเลยนี้ผลิตเฮโรอีนอย่างไร จำเลยที่ 1 ควรมีความผิดเพียงมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนเท่านั้น เห็นว่า มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้นิยามคำว่า "ผลิต" ให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย ตามข้อเท็จจริงในทางพิจารณาคดีนี้ได้ความชัดว่า จำเลยที่ 1 ได้เทเฮโรอีนจากหลอดใหญ่แบ่งใส่ห่อกระดาษเล็ก พอแบ่งเสร็จ จำเลยที่ 1 ก็เก็บห่อเฮโรอีนขนาดเล็กทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่แล้วส่งให้จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ถูกลูกพลาสติกเดินออกจากบ้าน สิบตำรวจเอก ประสิทธิ์ น้ารัก พยาน
โจทก์กับพวกเข้าจับกุมจำเลยทั้งสองและค้นพบว่าในถุงพลาสติกมีเฮโรइनบรรจุอยู่
ในห่อขนาดเล็ก 90 ห่อ จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้แบ่งบรรจุอันเป็นการผลิตยาเสพติด
ให้โทษแล้ว และข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 กระทำไปเพื่อจำหน่าย ที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานผลิตเฮโรइनเพื่อจำหน่ายจึงชอบแล้วฎีกา
จำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มีพาศน์ โปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ